



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעת:

קוגל יונה

באמצעות ב"כ עו"ד מועלם ציון
רח' חסן שקורי 6, חיפה

נגד

הנתבע:

דביר רפי

באמצעות ב"כ עו"ד שילה אוריאל
שד' המגינים 35, ת.ד. 33691 חיפה

החלטה

בדיון שהתקיים בנוכחות הצדדים בתאריך 02.10.2022 חזר הנתבע על טענותיו המקדמיות בכתב הגנתו, בהן העדר סמכות עניינית והעדר סמכות מקומית, כפי שיפורט להלן. בדיון שמעתי גם את תגובתה של התובעת; ומצאתי שיש לדחות את הטענות המקדמיות.

רקע כללי

1. מדובר בבית משותף בן 9 דירות, הנמצא ברחוב העצמאות 80 בקריית אתא וידוע כגוש 11012 חלקה 111. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים בשנת 1976 ורשום לו תקנון מוסכם.

2. התובעת היא בעלת הזכויות בתת חלקה 7 ומוצמדת לה בין היתר קרקע המתוארת כ"שטח מגרש", המסומנת באות ה'. הנתבע הוא הבעלים של תתי חלקות 1, 2 ו-4 להן הצמדות שונות, לענייננו רלבנטית הצמדה א'.

3. בין הצדדים התנהל הליך משפטי בבית משפט השלום בקריות בתביעה שהוגשה על ידי הנתבע לסילוק ידה של התובעת מהצמדה א' שבבעלותו [ת"א (שלום-קריות) 14081-03-18 דביר נ' קוגל (21.10.2021)], במסגרתו ניתן פסק דין בתאריך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/219/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21.10.2021 (להלן - **פסק הדין**), המורה על סילוק ידה של התובעת משטח הצמדה א' שבבעלות התובע, וכן משביל השייך לרכוש המשותף, המפריד בין הצמדה ב' שבבעלותה להצמדה א' שבבעלות הנתבע (להלן - **השביל המשותף**).

4. בתביעה שלפני עותרת התובעת למתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע לעשות שימוש בשטח הצמדה א' שבבעלותו אלא לצורך מעבר בלבד, כקבוע בתקנון המוסכם. כן מבקשת התובעת צו המתיר לה לצקת בטון על גבי השביל המשותף, לצורך מניעת סחף של אדמה לעבר דירתה.

הטענות בדבר העדר סמכות עניינית

5. בעניין הסמכות העניינית טען הנתבע ששני הסעדים המבוקשים אינם מצויים בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

6. לטענת הנתבע, בקשת התובעת ליתן צו המאפשר לצקת בטון על גבי השביל המשותף - עניינה בביצוע שינויים ברכוש המשותף ומדובר בסעד שאינו בסמכותה העניינית של המפקחת.

7. הטענה נדחת. סעיף 72(א) לחוק המקרקעין קובע את סמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין לדון "**בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון...**"

8. בכתב התביעה עתרה התובעת לצו עשה המתיר לצקת בטון על גבי השביל המשותף. בעניין זה טענה התובעת שבימי החורף ישנה "גלישה" של אדמה בוצית מהשביל המשותף לשטח הצמדה ה' שבבעלותה, והדבר נדרש למניעת לכלוך ובוץ.

9. מכוח סעיף 3(א) לתקנון המצוי החל על הבית שלפניי מכוח סעיף 64 לחוק המקרקעין זכאי בעל דירה לדרוש מהנציגות (ובהעדר נציגות - מבעלי הדירות), לבצע כל תיקון ברכוש המשותף שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה. טענות הנתבע בדיון שיציקת בטון אינה הדרך המתאימה לפתרון הבעיה הנטענת או לחלופין שמדובר בפעולה הטעונה היתר בנייה מקומן להתברר בהליך ואין באלו כדי להוציא את התביעה מגדרי סמכותו העניינית של המפקח. כפי שנאמר בדיון, השאלה אותה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יש לבחון היא האם יש ממש בטענת התובעת לסחף של אדמה מהשביל המשותף לעבר שטחה הפרטי, העולה כדי "פגיעה" בדירתה, כמשמעה בהוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי; ככל שיימצא שכך הוא, יש לבחון את הפתרון המבוקש על ידי התובעת להפסקת הפגיעה נטענת.

10. **טענה נוספת** להעדר סמכות עניינית, העלה הנתבע ביחס לסעד שעניינו צו מניעה האוסר עליו שימוש כלשהו בשטח הצמדה א', למעט שימוש המותר לפי התקנון המוסכם. לטענת הנתבע, משמדובר ברכוש הצמוד לדירת הנתבע, כמוהו כדירתו הפרטית; וכשם שלמפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לדון בתביעה הנוגעת לשימוש שעושה בעל דירה בדירתו, כך הוא מנוע מלדון בטענות הנוגעות לשימוש שהוא עושה בהצמדה א'.

11. גם טענה זו דינה להידחות. מטרת התקנון המוסכם היא להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף ([סעיף 61](#) לחוק המקרקעין). משנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, והוא חל גם על אלו שנעשו בעלי דירות לאחר מכן ([סעיף 62\(ג\)](#) לחוק המקרקעין); תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני [רע"א 3463/11 **עזבון המנוח אהרונ** **שלמה נ' עופר מרכזים בע"מ** (נבו 16.01.2013)]; כמו כן ראו בעניין זה פסק דינו של חברי כבוד המפקח מאיר פורת בתיק (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) [514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עזיון](#), בפסקאות 74-77 והאסמכתאות שם (נבו 10.08.2021).

12. בכפוף לתכנית החלה על הבית המשותף ולהיתר בניה שניתן לבנייתו, בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון המוסכם הגבלות לעניין השימוש המותר בדירה או ברכוש המשותף. כך למשל אפשר שייקבע שהדירות בבית ישמשו למגורים בלבד, ואפשר אף שייקבע בתקנון המוסכם איסור על חילול שבת בשטחי הרכוש המשותף. ודוק; סמכותו של המפקח לדון בתביעה הנוגעת לשימוש הנעשה בדירה קמה ככל שהדבר עוגן בתקנון המוסכם, זאת מכוח הסמכות הקבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין לדון בסכסוך מכוח התקנון החל על הבית המשותף. ככל שאין בתקנון המוסכם הוראה בדבר הגבלות או סוג השימוש המותר בדירה, אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה הנוגעת לשימוש שנעשה בדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. סעיף 2(ב) לתקנון המצוי החל על הבית המשותף שלפניי מכוח סעיף 64 לחוק המקרקעין, קובע ש"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת".

14. הדברים האמורים, קיבלו ביטוי בפסק הדין, המוביל בסוגיה זו, שניתן בתיק ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי פד"י כח(1) 730 (1974), שבו נקבע שתחולתו של סעיף 2 לתקנון המצוי על שינויים פיזיים שנעשים בדירה, במבנה הפיזי שלה שבעטיים ניזוקה דירה אחרת או הרכוש המשותף; ואולם אין באמור לגרוע מבעלי הדירות לקבוע איסור הנוגע לשימוש הנעשה בתוך פנים דירותיהם, זאת באמצעות עיגון הוראה רלבנטית בתקנון המוסכם:

"למותר להוסיף שככל אדם אחר יכול גם בעל דירה בבית משותף לתבוע בעל דירה אחרת לא רק בעילה של מטרד, אלא גם בעילה אחרת, כגון בניה לא-חוקית, אפילו אינה מגיעה לכדי מטרד, לפי ההלכה שנפסקה בבית-משפט זה, ראה [ע"א 25/66](#), [7], וזכות הקניין בדירת הנתבע אינה משמשת הגנה מפני תביעה שכזאת. יתר-על-כן, בעל דירה החפץ לחייב בעלי דירות אחרות להועיד דירותיהם לשימוש מסויים בלבד, כגון למטרת מגורים, יכול לקבוע כך בתקנון מוסכם שייערך על-פי סעיף 62 לחוק המקרקעין. ואולם באין תקנון מוסכם, חל התקנון המצוי, וההוראות שבו מגינות על זכות הקניין של בעלי הדירות ותו לא" (הדגשה שלי – ע"מ).

15. סיכומם של דברים, הסעד שעניינו היתר לצקת משטח בטון עילתו בסעיף 3(א) לתקנון בגדרי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין כקבוע הואיל ובתקנון המוסכם קיימת הוראה בדבר הגבלת השימוש בשטח הצמדה א', הרי שמדובר במחלוקת המצויה בגדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

סילוק הסעד שעניינו צו האוסר חניה או אחסון בשטח הצמדה א' בשל מעשה בי-דין
16. בהליך שלפניי עותרת התובעת למתן צו האוסר על הנתבע להחנות כלי רכב או סחורה בשטח הצמדה א' הואיל ובתקנון המוסכם הוקנתה זכות מעבר בלבד. לטענת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/219/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבע, יש להורות על סילוק התביעה ביחס לסעד זה הואיל ועניין זה נדון והוכרע בהליך הקודם בין הצדדים, ולא ניתן להידרש אליו בשנית בשל מעשה בי-דין.

17. כאמור בפסק הדין ניתן צו מניעה האוסר על התובעת לבנות או להחזיק בשטח הצמדה א' שבבעלות הנתבע, הואיל ושטח זה נגרע מהרכוש המשותף לטובת מתן זכות מעבר בלבד לתתי חלקות 111/1-111/4. תוצאה זו התקבלה לאחר דיון בשאלת הפרשנות שיש לתת לסעיף 1 בתקנון המוסכם שזו לשונו:

1. בהתאם לאמור בסעיף 55 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן החוק) אנו מוציאים חלקים מהרכוש המשותף ומצמידים לדירות כדלקמן:
א. במעבר המסומן על התשריט באות א' בשטח 177.39 ממ"ר זכות מעבר בלבד לדירות חלקות משנה 111/1 עד 111/4 כולל.
ב.

"...."

18. בפסק הדין נדחתה פרשנות התובעת שאין מדובר בשטח שהוצמד לנתבע, ושהוקנתה לו רק זכות מעבר, ולכן ניתן נגדה צו האוסר עליה החזקה ובנייה בשטח הצמדה א'. במילים אחרות התקבלה טענת הנתבע שהמעבר המסומן באות א' בבעלותו (יחד עם בעלי תת חלקה 3) וכי הצמדה זו מקנה זכות מעבר בלבד.

19. "מעשה בית דין" מקים השתק דיוני בבסיסו עומד עיקרון סופיות הדיון, שנועד לייעל את ההליך המשפטי; למנוע הטרדת בעל דין בהתדיינות חוזרות ולהגן על מעמדו של בית-המשפט בדרך של מניעת החלטות סותרות.

20. מעשה בית דין, כולל בתוכו שני ענפים: האחד, השתק עילה שחל מקום שתביעה בין אותם בעלי דין או חליפיהם נדונה לגופה והוכרעה על ידי בית המשפט; והשני, השתק פלוגתא המונע התדיינות נוספת בין בעלי-הדין באותה שאלה עובדתית או משפטית שכבר הוכרעה בהליך אחר בין הצדדים [ראו: ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 586 (1968); נינה זלצמן, **מעשה בית-דין בהליך אזרחי** 13 (1991)]. בע"א 1041/97 **סררו נ' נעלי תומרס** נקבעו ארבעה תנאים מצטברים שבהתקיימם יחול השתק פלוגתא: האחד, שהפלוגתא העולה בכל אחת מההתדיינות היא אכן אותה פלוגתא, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים; השני, שהתקיימה התדיינות בין הצדדים באותה פלוגתא במסגרת ההתדיינות הראשונה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ולצד שנגדו מועלית טענת השתק בהתדיינות השנייה, היה יומו בבית המשפט ביחס לאותה פלוגתא; השלישי, שההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת או מכללא של בית המשפט באותה פלוגתא, בקביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל מממצא הנובע מהעדר הוכחה; הרביעי, שההכרעה הייתה חיונית לצורך פסק הדין שניתן בתובענה הראשונה, להבדיל מהכרעה בעניין שולי, שלא היה נחוץ לביסוסו של פסק הדין.

21. בהליך שלפניי עומדת להכרעה שאלה חדשה – מה כוללת זכות המעבר? לטענת התובעת "זכות מעבר בלבד" משמעה שאסור לבעלי ההצמדה להחנות כלי רכב ולהציב סחורה על גבי שטח הצמדה א' ואילו הנתבע טוען שכל שימוש על גבי שטח הצמדה א' מותר, ובלבד שאין מדובר בבנייה.

22. אם כן, על הפרק עומדת הפרשנות שיש לתת לתיבה "זכות מעבר", שאלה זו לא הוכרעה בפסק הדין הקודם. לא נעלמה מעיניי הדברים שנאמרו בפסק הדין ש"אלמלא המגבלה בתקנון לזכות מעבר, יכולים היו בעלי יחידות אלה, גם לבנות על שטח זה, דבר שנמנע עם הקביעה בתקנון כי השימוש בשטח זה יהיה לזכות מעבר בלבד" (סעיף 16 לפסק הדין), ואולם אין בדברים אלו הוכחה נחרצת שאין להרהר אחריה, שנאסר על הנתבע לבנות על גבי שטח ההצמדה, כנטען על ידו, והדברים ייבחנו בהליך שלפניי.

23. אשר לטענות בעניין הסמכות המקומית, הואיל ומשרדיהם של באי כוח הצדדים נמצאים בחיפה, ראיתי לדחות את דיון ההוכחות לתאריך 16.02.2023 בשעה 10:00, יום שנקבע על ידי לשמיעת דיונים בלשכת חיפה. בנסיבות אלו, מתייתר הצורך להכריע בשאלת הסמכות המקומית.

24. מזכירות תעדכן יומן ותשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה ביום כ"ה בתשרי תשפ"ג, 20 באוקטובר 2022, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין